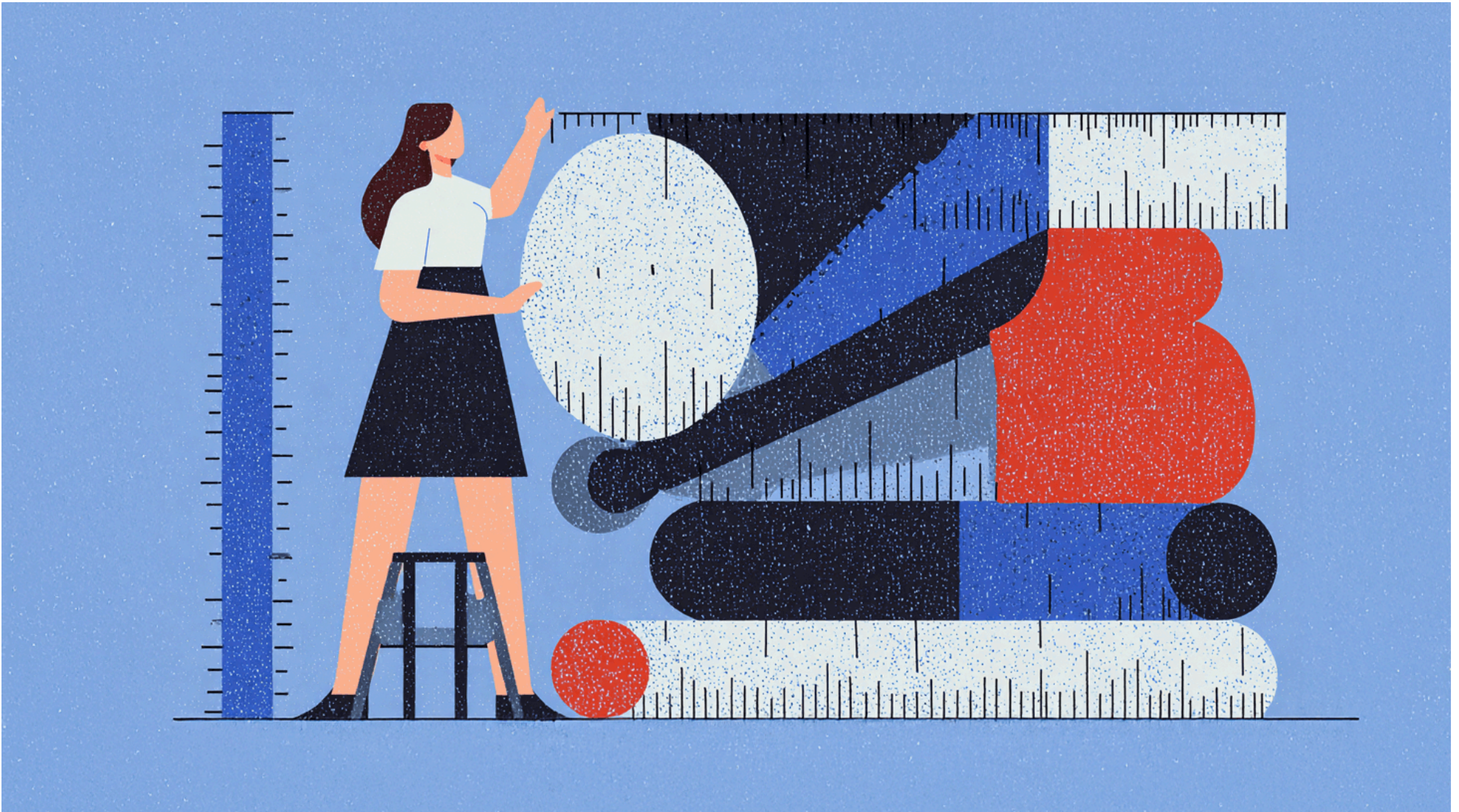


HR 인사이트

최신 대법원 판례로 보는 주휴수당 계산 기준, 근태·급여 정산 핵심 사항

2026-04-13



Author | 유예진

Contents Writer

목차



2025년 하반기, 대법원 판결을 통해 주휴수당 산정 방식에 대한 법적 기준이 마련되면서 인사·총무 부서의 실무에 변화가 예상됩니다. 이번 **대법원 판결(2025. 8. 14. 선고 2022다291153 판결)**의 핵심은 다음과 같습니다.

“주 5일 미만 근로자에게, 일주일 소정근로시간이 동일하거나 긴 통상 근로자와 동일한 주휴수당(8시간분)을 지급하는 것은 근로시간 비례 원칙에 맞지 않아 불합리하다”

이는 소정근로일수가 적은 격일제, 단시간, 압축(집중) 근로자의 주휴수당 산정 방식을 명확히 하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

그동안 분명한 주휴수당 계산 기준이 없어, 사업장마다 계산 방식이 달라 혼란이 있었습니다. 이번 판례는 인사 실무의 명확한 기준을 제시합니다. 이제 인사·총무 담당자에게는 단순한 임금 계산을 넘어, **근로 형태별 주휴수당 정산 체계를 명확히 하고 법적 기준 변화에 대응하는 HR관리 체계를 정비하는 것이 더욱 중요해졌습니다.**

본 글에서는 이번 대법원 판결의 핵심 내용과, 변화하는 근로제도에 맞춰 기업이 근태 및 급여 정산을 어떻게 준비해야 하는지 자세히 살펴보겠습니다.

대법원 판결의 핵심 내용, 정립된 주휴수당 기준

주휴수당은 근로자가 일주일 동안 정해진 근로일을 모두 근무하고, 다음 주에도 근로가 예정되어 있을 때 사용자(회사)가 지급해야 하는 유급휴일수당입니다.

과거 주휴수당 계산 시의 혼란

주휴수당은 기본적으로 '1일 소정근로시간 X 시간당 임금'으로 계산됩니다. 통상 근로자의 경우 1일 소정근로시간(예: 8시간)이 명확했지만, 격일제나 단시간 근로자(파트타이머), 집중 근로자처럼 근로일수가 주 5일 미만인 경우 '1일 소정근로시간'을 어떻게 정할지를 두고 사업장마다, 혹은 노무 해석마다 분분했습니다.

과거에는 '주간 총 소정근로시간 / 실제 소정근로일수'로 계산하여 1일 소정근로시간을 산정하는 경우가 많았는데, 이러한 방식에는 형평성 문제가 뒤따랐습니다.

대법원 판례를 통한 1일 소정근로시간 산정 기준 확립

이번 대법원 판례는 이러한 주휴수당 계산의 혼란을 정리하고, 근로시간 비례 원칙을 확립했습니다. 판례의 쟁점은 격일제, 단시간 근로자, 또는 주 3일 40시간 집중 근로자처럼 주 소정근로시간과 무관하게 소정근로일수가 통상 근로자보다 적은 경우였습니다.

(※ 다만, 이 법리는 단시간 근로자에게는 적용되지 않습니다.)

예를 들어 주간 총 소정근로시간이 24시간이고 소정근로일수(실제 근무일수)가 3일인 근로자에게 실제 근무일수(3일)로 나누어 1일 소정근로시간을 계산할 경우, 8시간분 주휴수당이 산정됩니다. 이는 주 40시간을 일한 통상 근로자와 동일한 주휴수당이 지급되어 형평성 문제를 야기했습니다. 특히 주 3일 40시간을 일한 집중 근로자의 경우 과거 방식으로는 하루 13.33시간분의 주휴수당이 산정되어, 주 5일 40시간을 일한 통상 근로자보다 오히려 높은 주휴수당이 지급되는 불합리함이 있었습니다.

대법원은 이러한 관행을 근로시간 비례 원칙에 어긋난다고 판단하며 주휴수당 기준 변경을 확정했습니다.

새로운 주휴수당 계산 기준: 5일 기준 적용

새로운 산정 기준은 주간 총 소정근로시간을 실제 근로일수(소정근로일수)가 아닌 통상 근로일인 주 5일을 기준으로 나누도록 명확히 했습니다.

[유급 주휴시간 = 1주간 총 소정근로시간 / 5일]

즉, 주휴수당 계산의 핵심인 1일 소정근로시간을 산정할 때, 근로자의 실제 소정근로일수 대신 표준 근로일수인 '5일'을 분모로 사용해야 합니다. 이 기준을 적용하면, 근무일수와 총 소정근로시간이 적은 근로자의 주휴수당은 일한 시간에 비례하여 산정됩니다. 기업은 주휴수당 계산의 법적 불확실성을 해소하고, 보다 합리적인 급여 정산이 가능해졌습니다.

주휴수당 산정 기준에 따른 변경 사항 예시 비교

정립된 주휴수당 계산 기준에 따라 근로 형태별로 주휴수당이 어떻게 달라지는지 비교하여 살펴보겠습니다.

(1) 통상 근로자	주 5일, 총 40시간	40시간/5일 = 8시간	40시간/5일 = 8시간	변동 없음 (주 5일 기준이므로)
(2) 집중 근로자	주 3일, 총 40시간 (1일 약 13.3시간)	40시간/3일 = 13.33시간	40시간/5일 = 8시간	주휴수당이 줄어들어 비례 원칙에 맞춤
(3) 단시간 근로자	주 3일, 총 24시간 (1일 8시간)	24시간/3일 = 8시간	24시간/5일 = 4.8시간	주휴수당이 줄어들어 비례 원칙에 맞춤

주휴수당 기준 정립이 인사·총무 실무에 미치는 영향

이번 대법원 판결은 단순히 주휴수당 금액이 조정된다는 것을 넘어, 기업의 근태관리 및 인사관리 시스템 전반의 정밀화 요구를 가속화합니다.

기업 내 격일제, 단시간, 교대근무, 집중 근로 등 다양한 근로 형태가 공존합니다. 주휴수당 산정에는 주간 총 소정근로시간, 소정근로일수, 휴게 시간 등 다양한 요소가 복합적으로 작용합니다.

인사담당자는 근로자별로 주휴수당 지급 대상과 계산 공식을 명확히 구분해야 합니다. 엑셀 수작업 방식으로는 복잡해진 주휴수당 계산 기준을 반영하는 데 한계가 있기 때문에, 근로시간 산정, 주휴수당 정산, 급여 연동이 통합된 시스템을 통해 법적 기준에 부합하는 정밀한 근태 정산이 필수적입니다.

변화하는 근로제도 속, 인사·총무 부서의 법규 준수 과제

최근의 근로기준법 개정 및 판례는 유연근무제 확산과 맞물려 인사·총무 부서에 다음과 같은 핵심 과제를 제시합니다.

① 법규 변화에 대한 상시 대응 및 시스템 반영

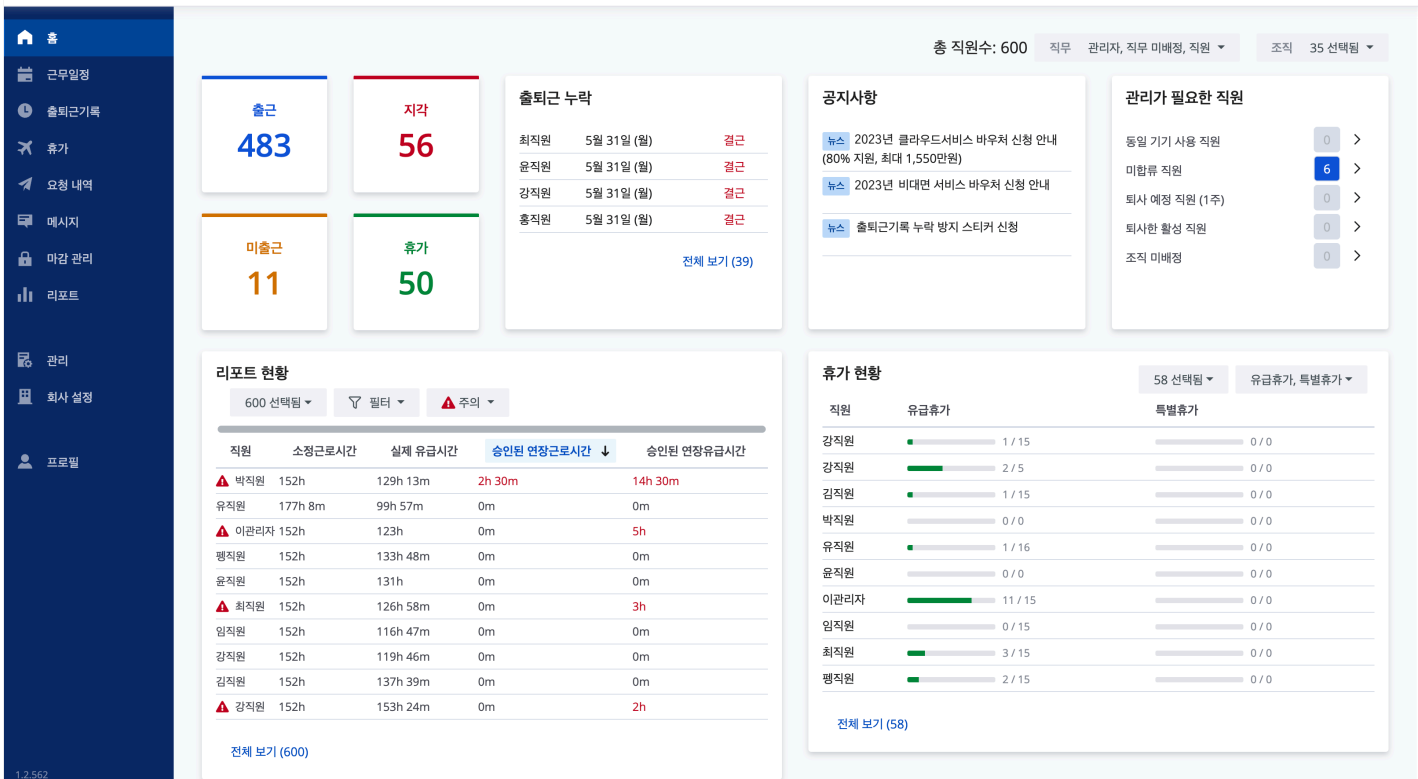
법적 기준은 수시로 개정되며, 새로운 판례가 계속해서 나옵니다. 시스템이 이러한 변화를 실시간으로 반영하지 못하고 수동으로 처리할 경우, 주휴수당 오지급이나 휴일근로수당 과다 산정 등 불필요한 법적 리스크가 발생할 수 있습니다. 시스템을 통한 법규 준수 체계 마련이 중요합니다.

② 근태 데이터와 급여 데이터의 정합성 확보

근태 정산과 급여 계산 시스템이 분리되어 운영될 경우, 데이터 불일치로 인해 임금 산정이 잘못될 가능성이 높아집니다. 이는 노무 분쟁이나 임금체불 이슈로 이어질 수 있으므로, 통합 데이터 기반 관리가 인사관리의 신뢰성을 높이는 핵심입니다.

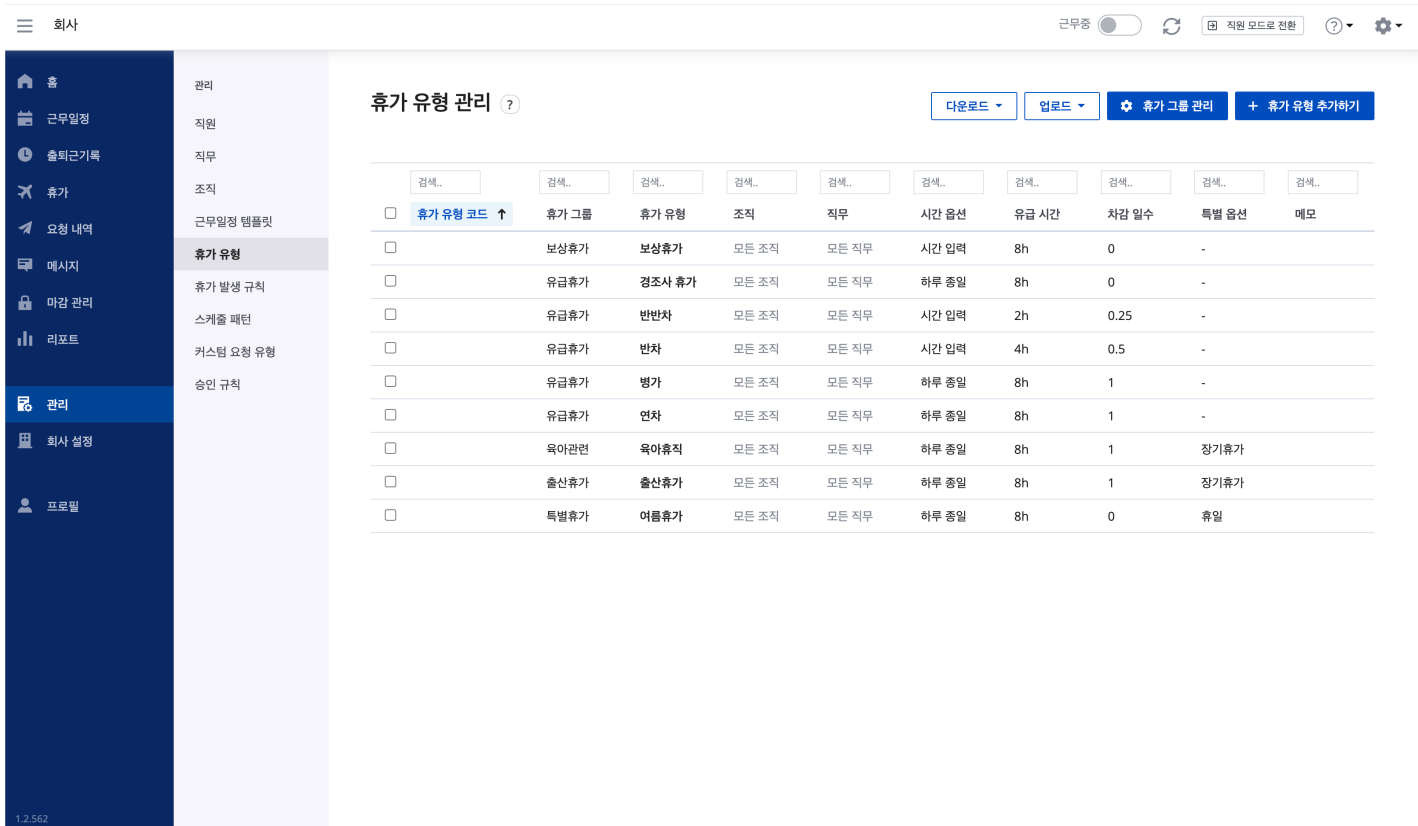
실시간 근로제도 대응, 통합 HR 솔루션 시프티

시프티는 변화하는 근로제도에 맞춰 법규를 즉시 반영하는 국내 1위 통합 인력관리 솔루션입니다. 근로시간 산정부터 급여 정산까지 전 과정을 하나의 시스템으로 관리할 수 있으며, 복잡한 주휴수당 기준 변경과 같은 법적 이슈에도 시스템적으로 완벽하게 대응합니다.



시프티의 근태·급여·연차 통합 정산 기능은 HR 실무에 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 근태 정산의 정확성:** WiFi, 위치 기반 출퇴근으로 정확한 기록이 가능하며, 승인된 근로시간과 출퇴근 기록을 바탕으로 주휴수당, 연장·야간·휴일근로수당을 정밀하게 산정합니다.
- 법규 변경 실시간 반영:** 근로기준법 개정, 행정해석 변경, 주요 판례 등 법적 기준이 바뀔 때마다 시프티 시스템이 자동으로 반영합니다. 인사 담당자는 수동 설정 없이 최신 법규 기준에 맞춘 근태 정산이 가능합니다.
- 정밀한 급여 정산 데이터 및 명세서 제공:** 근태 데이터와 자동 연동되어 주휴수당 및 각종 수당 항목을 오류 없이 정산하며, 이 데이터를 바탕으로 급여명세서를 발행합니다. 수작업 없이 근태와 급여 계산의 정합성을 확보하여 급여 정산의 효율성을 높입니다.
- 연차 및 휴가 관리 통합:** 연차 자동 발생부터 사용 내역, 잔여일수 계산 및 보상휴가, 주휴일 관리까지 통합적으로 대응하여 휴가 관리의 복잡성을 해소합니다.



시프티는 근태·급여·연차 데이터를 하나의 시스템으로 통합하여, 기업이 주휴수당, 연장근로, 휴가 등 모든 인사관리 영역에서 법규를 준수하면서도 효율적인 인력 운영을 실현하도록 돕습니다.